



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott.ssa Marta Ienzi	Presidente
dott.ssa Cecilia Pratesi	Giudice
dott.ssa Annamaria Di Giulio	Giudice rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 230/2021 promossa da:

Parte_1 (C.F. *C.F._1*) nato in ROMA il 30/09/1959, con il patrocinio dell'avv.to CIPRIANI OTTAVIANA e con elezione di domicilio in CORSO DELLA LIBERTA' 98 AVEZZANO presso il difensore

RICORRENTE

contro

Controparte_1 (C.F. *C.F._2*) nata in ROMA il 09/12/1959, con il patrocinio dell'avv.to TORTORA MARIA ANTONIETTA e dell'avv. ANTONELLI SUSANNA (*C.F._3*) VIA OLEVANO ROMANO 208 00171 ROMA; e con elezione di domicilio in VIA OLEVANO ROMANO, 208 00100 ROMA, presso il difensore

RESISTENTE

e con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale

OGGETTO: scioglimento del matrimonio.

CONCLUSIONI: come da verbale di udienza del 01/02/2023.

Ragioni di fatto e di diritto della decisione

Con ricorso depositato in data 04/12/2020 il sig. *Parte_1* deduceva: che aveva contratto matrimonio civile con la sig.ra *Controparte_1* in Roma in data 02.07.1984; che dalla loro unione in data 22.03.1988 era nata *Per_1*; che le parti si erano separate consensualmente come da verbale del 26.05.2011, omologato dal Tribunale Ordinario di Roma in data 07.06.2011, in cui la casa coniugale sita in Roma Via Arcinazzo Romano n. 48 di proprietà di entrambi i coniugi era stata assegnata alla moglie, con trasferimento a titolo gratuito, quale concorso al mantenimento, della nuda proprietà della casa coniugale sita in Roma Via Arcinazzo Romano n. 48 scala A piano 6 int. 21 alla figlia *Persona_2* e nel contempo costituzione del diritto di usufrutto vitalizio sull'intero immobile a favore della Signora *Controparte_1*; che in

relazione a ciò la resistente si era accollata per intero il mutuo contratto con la *Controparte_2* da entrambi per l'acquisto della casa; che, inoltre, in sede di separazione era stato previsto l'obbligo per il marito di versare alla moglie la somma di € 250,00 mensili per il suo mantenimento e di € 300,00 mensili per la figlia, oltre al 50% delle spese straordinarie (mediche scolastiche sportive e ricreative); che le parti avevano dato seguito sin da subito a quanto previsto in separazione relativamente ai trasferimenti immobiliari previsti, onde la figlia era divenuta nuda proprietaria dell'immobile di Via Arcinazzo Romano n. 48; che nel tempo erano venuti meno i presupposti per il mantenimento della figlia maggiorenne ormai economicamente indipendente, sia l'accertamento circa l'insussistenza del diritto della Sig.ra *CP_1* a percepire l'assegno divorzile; che, in particolare, la figlia *Per_1*, prossima al compimento dei 33 anni, nell'anno 2016, dopo il conseguimento della laurea magistrale in lingue e letteratura inglese e spagnola, si era trasferita a vivere stabilmente a Barcellona dove aveva sempre lavorato con regolare contratto, ed era stata stabilmente assunta dalla compagnia aerea Vueling Airlines con la qualifica di Groups Agent; che la Sig.ra *CP_1* aveva sempre lavorato come segretaria presso studi medici vicino alla propria abitazione, e in sede di separazione aveva dichiarato di svolgere attività di impiegata part - time per uno stipendio mensile di € 580,00 per 14 mesi; che la predetta aveva sempre lavorato di più rispetto a quello che ha dichiarato in sede di separazione per la moglie, avanzata con il ricorso per il divorzio; che, invero, non era plausibile ritenere che la Sig.ra *CP_1* facesse fronte alle spese di mutuo (per € 1.200,00 circa mensili) con i soli € 250,00 che le venivano mensilmente corrisposti dal coniuge e con il suo stipendio part-time di € 680,00, per complessivi € 930,00 mensili; che il ricorrente, guardia giurata, con il suo stipendio che superava di poco gli € 1.300,00 mensili, disponeva di redditi che a malapena gli consentivano di far fronte alle proprie necessità correntie e non poteva permettersi neanche di andare a vivere per conto proprio, onde era costretto, alla soglia dei 60 anni, a vivere con l'anziana madre; che oltre all'assegno di mantenimento per la moglie per € 250,00 che regolarmente versava, era gravato da un prestito mensile di € 200,00 e da un pignoramento del quinto dello stipendio effettuato dalla Signora *CP_1* per la somma di circa € 300,00 mensili, onde non era nelle condizioni di poter provvedere al versamento di un assegno divorzile a favore della sig.ra *CP_1*.

La sig.ra *Controparte_1* ha aderito alla domanda diretta allo scioglimento del vincolo matrimoniale ma ha contestato il contenuto del ricorso, deducendo: che la coppia aveva vissuto in un appartamento in affitto; che la signora *CP_1* aveva svolto durante la vita matrimoniale l'attività lavorativa di impiegata presso lo studio medico del dottor *Persona_3* mentre il signor *Pt_1* assunto come metronotte, aveva sempre sperperato il proprio denaro, non aveva partecipato quasi mai alla vita familiare, disinteressandosi anche della figlia e allontanandosi più volte dalla casa coniugale; che nel 2005 le parti avevano acquistato un immobile, accollandosi un consistente mutuo; che per l'acquisto dell'immobile e la ristrutturazione i coniugi avevano beneficiato di regalie di parenti della signora *CP_1* (lo zio e il fratello); che nel 2011, però, il signor *Pt_1* aveva nuovamente deciso di allontanarsi, era andato vivere dalla madre e non aveva più contribuito in alcun modo alle spese di acquisto della casa; che la resistente con un lavoro part-time, la figlia da mantenere e il mutuo da pagare, aveva fatto ricorso ad anticipazioni sul TFR e a debiti; che gli impegni relativi al mantenimento di moglie e figlia, assunti in sede di separazione, non erano

stati adempiuti in modo costante dal signor **Pt_1** che aveva spesso ritardato o omesso l'assegno di mantenimento e non aveva mai provveduto a corrispondere gli importi dovuti a titolo di spese straordinarie per la figlia, tanto da costringere la resistente ad iniziare azione esecutiva nei suoi confronti; che la sig.ra **CP_1**, di anni 62, era riuscita, grazie ad enormi sacrifici e all'aiuto di amici e familiari, a sopravvivere nonostante il vero e proprio abbandono, morale e materiale, del marito, dedicandosi alla cura della figlia che, grazie anche all'impegno materno, aveva trovato una stabile occupazione, e non poteva ora trovarsi ad ottemperare a tutte le esigenze contando, esclusivamente, sul proprio stipendio pari a circa euro 650,00 mensili; che per tali motivi doveva essere rigettata la richiesta di revoca dell'assegno di mantenimento e doveva a lei essere corrisposto un assegno divorzile di euro 350,00, direttamente da parte del datore di lavoro del ricorrente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 156 c.c., oltre rivalutazione I.S.T.A.T. come per legge.

Con ordinanza del 03/06/2021 il Presidente del Tribunale ha pronunciato i provvedimenti provvisori e urgenti (revocando l'assegno di mantenimento per la figlia **Per_1**, ormai maggiorenne e laureata, assunta con un contratto a tempo indeterminato a Barcellona, dove si era trasferita stabilmente), confermando quanto al resto i provvedimenti della separazione, e ha nominato il Giudice istruttore.

Concessi i termini ex art.183 VI comma c.p.c., espletata l'istruttoria e acquisita la documentazione prodotta dalle parti, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione all'udienza del 01/02/2023, previa concessione dei termini ex art.190 c.p.c. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica.

§§§

La domanda di scioglimento del matrimonio deve essere accolta.

Risulta infatti dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso, del termine di sei mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente del Tribunale di Roma nel procedimento di separazione consensuale, conclusosi con l'omologa del 07/06/2011; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati e il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.

Deve, pertanto, pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio civile, ordinandosi al competente Ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza.

Gli aspetti economici della controversia si incentrano sull'istanza di assegno divorzile avanzata dalla parte ricorrente, in ordine alla quale c'è l'opposizione della controparte, ed alla misura del contributo paterno per il mantenimento della figlia **Per_1**.

Con riferimento a tale ultima questione, deve rilevarsi che è pacifico che la figlia delle parti, trentaseienne, sia da tempo economicamente autosufficiente, avendo conseguito un titolo di studio (laurea) che le ha consentito in immettersi da tempo nel mercato del lavoro, atteso che la stessa lavora per la Vueling S.p.a. e vive stabilmente in Spagna.

Per quanto attiene alla domanda di assegno divorzile, deve premettersi che la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti in vigenza di

separazione dei coniugi poiché, data la diversità delle discipline sostanziali, della natura, struttura e finalità dei relativi trattamenti, correlate a diversificate situazioni e alle rispettive decisioni giudiziali, l'assegno divorzile, presupponendo lo scioglimento del matrimonio, prescinde dagli obblighi di mantenimento e di alimenti operanti nel regime di convivenza e di separazione, e costituisce effetto diretto della pronuncia di divorzio, con la conseguenza che l'assetto economico relativo alla separazione può rappresentare un mero indice di riferimento, nella misura in cui appaia idoneo a fornire utili elementi di valutazione del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio (così, tra le altre, Cass. civ., Sez. 1, Sentenza n. 6641 del 09/05/2002). Con specifico riferimento all'art. 5 legge n. 898/70, nel testo modificato dalla legge n. 74/87, si evidenzia che in esso è contenuto il riconoscimento dell'assegno in favore del coniuge divorziato solo *“quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive”*; è indubbia, alla luce di tale disposizione, la funzione assistenziale dell'assegno, in quanto il presupposto fondamentale per la sua attribuzione è da ricercarsi nell'esigenza di porre rimedio, in base ad un principio solidaristico, ad uno stato di disagio economico in cui venga a trovarsi il coniuge più debole, valutando la situazione dello stesso in concreto, ossia tenendo conto delle qualità personali e sociali delle parti e rapportando le stesse al tenore di vita goduto durante il matrimonio.

In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione con la nota pronuncia n. 11504 del 10/05/2017, secondo cui il Giudice del divorzio, richiesto dell'assegno di cui all'art. 5, comma 6, della l. n. 898 del 1970, come sostituito dall'art. 10 della l. n. 74 del 1987, nel rispetto della distinzione del relativo giudizio in due fasi: a) deve verificare, nella fase dell' *“an debeatur”*, se la domanda dell'ex coniuge richiedente soddisfa le relative condizioni di legge (mancanza di *«mezzi adeguati»* o, comunque, impossibilità *“di procurarseli per ragioni oggettive”*), non con riguardo ad un *“tenore di vita analogo a quello goduto in costanza di matrimonio”*, ma con esclusivo riferimento all' *“indipendenza o autosufficienza economica”* dello stesso, desunta dai principali *“indici”* – salvo altri, rilevanti nelle singole fattispecie – del possesso di redditi di qualsiasi specie e/o di cespiti patrimoniali mobiliari ed immobiliari (tenuto conto di tutti gli oneri lato sensu imposti e del costo della vita nel luogo di residenza dell'ex coniuge richiedente), della capacità e possibilità effettive di lavoro personale (in relazione alla salute, all'età, al sesso e al mercato del lavoro dipendente o autonomo), della stabile disponibilità di una casa di abitazione; ciò sulla base delle pertinenti allegazioni deduzioni e prove offerte dal richiedente medesimo, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto all'eccezione ed alla prova contraria dell'altro ex coniuge; b) deve tener conto, nella fase del *“quantum debeatur”*, di tutti gli elementi indicati dalla norma (*«condizioni dei coniugi», «ragioni della decisione», «contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune», «reddito di entrambi»*) e valutare *«tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio»* al fine di determinare in concreto la misura dell'assegno divorzile, sulla base delle

pertinenti allegazioni, deduzioni e prove offerte, secondo i normali canoni che disciplinano la distribuzione dell'onere della prova.

Con successiva pronuncia n. n. 18287 del 11/07/2018 la Corte di Cassazione ha posto in luce le diverse finalità dell'assegno divorzile, evidenziando che *“all'assegno divorzile in favore dell'ex coniuge deve attribuirsi, oltre alla natura assistenziale, anche natura perequativo-compensativa, che discende direttamente dalla declinazione del principio costituzionale di solidarietà, e conduce al riconoscimento di un contributo volto a consentire al coniuge richiedente non il conseguimento dell'autosufficienza economica sulla base di un parametro astratto, bensì il raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato al contributo fornito nella realizzazione della vita familiare, in particolare tenendo conto delle aspettative professionali sacrificate”*, precisando altresì che *“la funzione equilibratrice del reddito degli ex coniugi, anch'essa assegnata dal legislatore all'assegno divorzile, non è finalizzata alla ricostituzione del tenore di vita endoconiugale, ma al riconoscimento del ruolo e del contributo fornito dall'ex coniuge economicamente più debole alla formazione del patrimonio della famiglia e di quello personale degli ex coniugi”*.

Ciò premesso, si evidenzia che il sig. **Pt_1** è attualmente pensionato, avendo cessato per raggiunta età pensionabile la sua attività di metronotte (che si svolgeva su turni notturni) e ha percepito nel 2022 un reddito imponibile di euro 22.341,00; il predetto ha inoltre percepito dall' **CP_3** negli anni 2019 e 2020 la complessiva somma di euro 34.888,00 a titolo di T.F.R. ed è proprietario del 15% dell'immobile sito in Roma, Largo Delpino n. 5 pervenuto in eredità in seguito del decesso del proprio padre; inoltre il ricorrente risulta gravato dai seguenti finanziamenti:

- contratto di finanziamento sottoscritto in data 07/04/2022 con Findomestic Banca S.p.a. con cessione del 1/5 della pensione per l'importo di euro 21.120,00 (con un importo di euro 220, 00 trattenuto direttamente sulla pensione);
- contratto di finanziamento con Findomestic Banca S.p.a. per ulteriori 10.000,00 euro, con rata di 174,90;
- contratto di finanziamento con il gruppo **CP_4** per l'importo di euro 5.858,78 con rate mensili di euro 60,00;
- linea di credito con limite massimo messo a disposizione del cliente pari ad euro 3.000,00 con durata a tempo indeterminato.

Si rileva inoltre che il ricorrente risulta titolare di minime liquidità, in quanto alla data del 30/09/2021 risultavano sul c/c presso Banco B.P.M. somme pari ad euro 23,48 e di euro 1.901,99 alla data del 31/03/2022 presso **CP_4**

La resistente risulta invece percettrice di indennità NASPI a seguito della perdita del proprio lavoro (per ragioni disciplinari).

La condizione di disoccupazione in cui la predetta si trova, nell'assenza della prova di dedotte *“condotte mobbizzanti”* da parte del datore di lavoro, non può essere elemento a sfavore del ricorrente: in relazione a ciò deve considerarsi il reddito percepito dalla sig.ra

CP_1 prima del licenziamento, pari ad un imponibile di euro 16.000,00 relativo all'anno fiscale 2022.

Deve tuttavia considerarsi il gravoso carico connesso al mutuo della ex casa familiare gravante esclusivamente sulla resistente, e ciò ancorché la figlia delle parti ne sia divenuta nuda proprietaria a seguito degli accordi raggiunti in sede di separazione. Deve precisarsi inoltre che la scadenza del mutuo – come da piano di ammortamento in atti – è prevista per il 2035 e che la rata da ultimo posta a carico della resistente risulta pari ad euro 1.267,00.

In considerazione di ciò, tenuto conto dell'apporto dato dalla moglie alla vita familiare e del maggior reddito del marito - rimasto tale rispetto ai redditi della resistente pur se oggettivamente decresciutosi a seguito del pensionamento - si stima equo porre a carico del ricorrente un assegno divorzile di euro 250,00, oltre rivalutazione **CP_5** come per legge. Motivi di equità, suggeriti oltre che dalla natura delle questioni controverse anche dalla reciproca soccombenza, giustificano l'integrale compensazione tra le parti delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, così provvede:

- 1) dichiara lo scioglimento del matrimonio civile contratto da **Parte_1** e **Controparte_1** in Roma, in data 02/07/1984;
- 2) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Roma di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 1984, Parte 1, Serie 01, atto n. 01881);
- 3) determina in 250,00 euro mensili l'ammontare dell'assegno divorzile dovuto da **[...]** **Pt_1** in favore di **Controparte_1**, da corrisponderli presso il di lei domicilio, entro il giorno 5 di ogni mese, con decorrenza dalla data del deposito della presente sentenza, fermi restando i provvedimenti assunti in corso di causa, e successivo adeguamento automatico annuale secondo gli indici del costo della vita calcolati dall' **CP_5**
- 4) revoca l'obbligo per il ricorrente di versare alla resistente un assegno quale contributo al mantenimento ordinario della figlia **Per_1** e di contribuire al mantenimento straordinario della stessa, maggiorenne ed economicamente autonoma.
- 5) compensa le spese di lite.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del Tribunale di Roma, in data 04/09/2024.

IL GIUDICE REL.
dott.ssa Annamaria Di Giulio

IL PRESIDENTE
dott.ssa Marta Ienzi